

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3041/2535	นายสมเพชร รัตนพันธ์	โจทก์
	นางเลียบ โปทองหรือเลียบ อยู่อัน	จำเลย
	นางเลียบ โปทอง จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยฎีกาโต้แย้งดุลพินิจ ในการรับฟัง พยาน เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แผล่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ จำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน45,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 47)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (อันดับ 50)

คำสั่ง

ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับฟังหนังสือสัญญานายหน้าเอกสารหมาย จ.3 ประกอบคำพยานโจทก์ แล้วฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้ซื้อของให้จำเลยขายที่ดิน ในราคา 1,300,000 บาท จำเลยค้างค่านายหน้าโจทก์อยู่ 45,000 บาทตามฟ้องนั้นไม่ ถูกต้อง พยานบุคคลของจำเลยมีน้ำหนักมากกว่าเชื่อได้ว่าได้ยกเลิกข้อตกลงตาม หนังสือสัญญานายหน้าเอกสารหมาย จ.3 ไปแล้ว และตกลงค่านายหน้ากันใหม่ 60,000 บาทซึ่งโจทก์ได้รับเงินค่านายหน้าจากจำเลยไปครบถ้วนแล้วจำเลยจึงไม่ต้อง รับผิดชอบต่อโจทก์อีก ฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยาน หลักฐานของศาลอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบ แล้ว ให้ยกคำร้อง

อนึ่งจำเลยเสียค่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาเกินมา 160 บาท จึงให้คืนแก่ จำเลย

อนึ่งจำเลยเสียค่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาเกินมา 160 บาท จึงให้คืนแก่ จำเลย

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ